

주 의

제 목 법률 자문 재위촉 절차 부적정
소 관 부 서 △△처
내 용

한국석유관리원 △△처는 「법무업무 처리요령」에 따라 내·외부 법적 분쟁 발생 시 효율적인 법무 대응을 위해 법률 자문(변호사, 법무법인) 3업체를 위촉하여 운영하고 있고, 이 중 2업체(☐☐, ☐☐)는 최소 1회 이상 재위촉하여 장기 위촉 형태로 운영하고 있다.

[표 9] '21년 법률 자문 운영 현황

회사명	계약기간(재위촉 여부)	'21년 계약금액	자문 활동 기간
법무법인 ☐☐☐☐	1년(재위촉)	7,920,000원	2005년~
법무법인 ☐☐☐	1년(재위촉)	6,600,000원	2019년~
법무법인 ☐☐☐☐☐☐	1년(신규)	6,600,000원	2021년~

한편, 국민권익위원회는 법률 자문의 장기 위촉에 따른 문제점 개선을 위해 “공공기관의 소송수행 변호사 선정·운영 투명성 제고 방안”(권익위 =====과-275, 2013.01.29.)으로 각 기관의 관련 지침 개정 등을 권고한 바 있다.

법률고문 및 소송수행 변호사에 대한 사후관리 강화_국민권익위원회('13.01월)

1. (법률고문) 자문 결과에 대한 평가 절차를 도입하여 자문실적 등이 저조한 법률고문은 해촉
2. (소송수행 변호사) 위촉 기간 종료 시 소송수행 능력 등에 대한 평가를 거쳐 실적이 저조한 소송수행 변호사에 대한 재위촉 제한

* 평가의 객관성 확보를 위해 소송수행의 성실성, 전문성, 패소율 등에 대한 평가 기준 마련

이에 따라 △△처는 2013년 「법무업무 처리요령」(舊 「법률고문 및 소송대리인 운영지침」)을 제정하였고, 법률 자문 재위촉 시에는 같은 요령 제15조 제1항에 따라 업무수행 평가를 거친 후 위촉하도록 규정하였다.

그런데 △△처는 2005년부터 관리원 법률 자문을 담당하고 있는 “법무법인 ㉠㉠”을 재위촉하는 과정에 「법무업무 처리요령」에 따른 업무수행 평가를 한 차례도 실시하지 않았고, “법무법인 ㉠㉠”의 경우에도 2021년 재위촉 시 업무수행 평가를 실시하지 않은 것으로 확인되었다.

조치할 사항

△△처장은 법률 자문 재위촉 시 관련 규정을 준수하여 업무수행 평가를 실시하고, 자문실적 등이 저조한 업체에 대해서는 재위촉을 제한하는 등의 방안을 강구하시기 바랍니다. (부서주의)